

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen° Det.  
N° 749 del 06/11/2023

## COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

### DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 343 del 06/11/2023

**OGGETTO:** Impegno di spesa e contestuale affidamento per i servizi di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 97/2016.  
**CIG (SMARTCIG):** ZE53D25ABC **IMPEGNO:** 427 **Cap. 41 - Cod. 0102103**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

#### Premesso che:

-questo Ente, per le vie brevi, ha richiesto alla società Seben srls unipersonale, Viale Italia, n. 23 - Villa San Giovanni (RC) P.I. 03031180809, apposito preventivo di spesa per i servizi di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 97/2016;

-la suddetta ditta, con nota acquisita agli atti in data 03/11/2023 al n. 6232 di prot., ha trasmesso per il periodo fino al 31/12/2024 la sua offerta economica pari a € 2.500,00 oltre IVA al 22%, consistente in:

- attivazione ed utilizzo in SaaS del software "ConTrasparenza";
- servizio di assistenza alla pubblicazione dei dati;
- servizio completo di:
  - ❖ allineamento dati come previsto dalla delibera Anac n. 1310 del 2016;
  - ❖ pubblicazione dei dati;
  - ❖ creazione file riferito all'art. 32 Legge n. 190/2012 (.xml ANAC);

#### Visti:

- l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, comma 450 della Legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;

**Richiamato** l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti, in particolare la competenza del sottoscritto all'adozione del presente provvedimento, in qualità di Responsabile del Settore Tecnico ed in virtù del Decreto del Sindaco n° 52 del 24/03/2021;

**Vista** la disponibilità finanziaria presente sul Cap. 41 - Cod. 0102103 del corrente bilancio;

**Dato atto che** ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a € 140.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

#### Dato atto che:

-ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore a € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

-il valore del presente appalto risulta essere inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa;

**Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 e di utilizzare il criterio del minor prezzo di cui all'art. 50, comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023;

**Constatato che** a seguito di un'indagine esplorativa è stata acquisita la proposta del seguente operatore economico: Seben srls unipersonale;

#### Considerato che:

-dopo verifica è stato appurato la congruità del prezzo praticato dalla ditta Soluzioni Tecnologiche S.r.l.s. in

quanto la medesima è in grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

-i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;

-in conformità agli accertamenti svolti, il suddetto operatore è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui al D.Lgs. n. 36/2023;

**Ritenuto** di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 2.500,00 oltre IVA al 22%;

**Visto** l'art. 1, comma 16, lettera b) della Legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e nella pubblica amministrazione", che dispone che le pubbliche amministrazioni assicurano livelli essenziali di trasparenza con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, fornitura e servizi, ivi inclusa la modalità di soluzione prescelta ai sensi del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;

**Visto** l'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, primo periodo, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di pubblicare, sui propri siti web istituzionali, con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b) della stessa Legge, le seguenti informazioni: struttura proponente; oggetto del bando, elenco degli operatori invitanti a presentare offerte, aggiudicatori, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate;

**Visto** l'art. 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, secondo periodo, che specifica che entro il 31 gennaio di ciascun anno, le informazioni sopra indicate, relative all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statici, i dati informatici;

**Dato atto** che, a seguito del complesso iter normativo, iniziato con l'entrata in vigore della Legge n. 190 del 2012 e terminato con l'adozione del D.Lgs n. 33/2013, l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con propria Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10/06/2013 - ha fornito agli Enti Pubblici le prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sui propri siti internet e di trasmissione delle informazioni all'AVCP;

**Tenuto conto** che questo Ente non dispone di risorse umane specificamente qualificate per la raccolta dei dati ed alla trasformazione degli stessi nel formato XML obbligatoriamente richiesto dall'Autorità di Vigilanza, necessari per adempere agli obblighi di pubblicazione diretta degli atti determinativi;

**Atteso** che l'unica soluzione praticabile, per assolvere all'adempimento e non incorrere nelle pesanti sanzioni economiche previste, è quella di ricorrere all'acquisto di un software gestionale conforme alla normativa di riferimento e che sia in grado di produrre i file XML validati dall'AVCP;

**Dato atto** che risulta indifferibile la necessità di dotare l'Ente di un applicativo specifico e servizio affiancamento e supporto del caricamento dei dati con cadenza periodica, secondo le ordinarie scadenze, per la gestione dei numerosi adempimenti in materia di trasparenza;

**Dato atto che** è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

**Dato atto che** l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a € 140.000, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- gli enti locali non sono obbligati ad utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o altri strumenti di acquisto per l'affidamento di contratti di lavori (art. 1, comma 450, della Legge n° 296/2006 come modificato da ultimo dalla Legge n° 145/2018);
- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023 è l'Arch. Antonio Macaluso;

**Precisato**, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello dell'affidamento dei servizi di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 97/2016.
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dei servizi di attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. come modificato dal D.Lgs n. 97/2016.;

- il contratto verrà stipulato per sottoscrizione per accettazione della presente determinazione da parte dell'affidatario;

**Evidenziato che** il CIG (SMARTCIG) relativo all'affidamento è ZE53D25ABC;

**Verificato** il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Attesa** l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6bis della Legge n° 241/1990, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;

**Dato atto** di aver verificato la regolarità contributiva della società Seben srls unipersonale, con sede a Villa San Giovanni (RC) in Viale Italia, n. 23, e che il documento attestante la stessa è identificato con D.U.R.C. regolare prot. INAIL\_37357632 con scadenza validità al 29/12/2023;

**Visto** il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visto** il vigente regolamento contabile;

**Visto** l'articolo 3 della Legge n° 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

**Visto** il T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con Decreto lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990 n° 241;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n° 36;

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare il preventivo, acquisita al protocollo n. 6232 in data 03/11/2023, della ditta Seben srls, Via Cardinale Ruffo, 23 – Villa San Giovanni (RC) P.I. 0303118089, il servizio della gestione degli adempimenti dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e per la gestione relativa agli obblighi di pubblicazione dei dati come previsto dell'art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013 come modificato dal D.Lgs 97/2016, per il periodo fino al 31/12/2024;
2. di impegnare la somma complessiva di € 3050,00 Iva compresa al 22%, deriva nte della presente procedura, sulla voce Cap.41 - Cod. 0111103 del corrente bilancio;
3. di affidare l'utilizzo del software con-trasparenza alla ditta Seben srls, Via Cardinale Ruffo, 23 – Villa San Giovanni (RC) P.I. 0303118089;
4. di disporre che ai sensi della Legge 13/08/2010 n° 136 “tracciabilità dei flussi finanziari” l'affidamento di che trattasi è, pena nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3);
5. di dare atto che il presente atto ha valore negoziale e, quindi, contrattuale;
6. di dare atto, altresì, che il Codice Identificativo Gara (smartcig), attribuito al presente affidamento, è ZE53D25ABC;
7. di prendere atto che il Responsabile del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2023, è l'Arch. Antonio Macaluso;
8. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della Legge n° 241/1990. *“Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*, come introdotto dalla Legge anticorruzione n° 190/2012;
9. di trasmettere copia della presente al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, quale condizione di esecutività della medesima, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. n° 267/2000 e che esso è immediatamente;
10. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica, emessa dall'operatore economico, nel rispetto dell'art. 25 del D.Lgs. n° 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
11. di precisare che gli elementi di cui all'art. 192 del D. Lgs. n° 267/2000 e all'art. 17 comma 1 e 2 del D.Lgs. n° 36/2023 trovano loro estrinsecazione in narrativa;
12. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;
13. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, per giorni 15, sull'Albo pretorio online del Comune di Squillace nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 27 e 28, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO  
f.to (arch. Antonio Macaluso)

---

---

**SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA**

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'intervento: Cap. 41 – Cod. 0102103 del bilancio corrente.

Squillace, li \_\_\_\_\_

f.to Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Pasquale Muccari)

---

---

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data \_\_\_\_\_

f.to L'Impiegato Responsabile

---

---

Copia conforme all'originale

Squillace, li \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Settore Tecnico  
(arch. Antonio Macaluso)